

0003819-10.2014.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CHEQUE DE FREITAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CHEQUE DE FREITAS

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE MENDES DE SOUZA foi condenado, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

2ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

0003819-10.2014.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003819-10.2014.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CHEQUE DE FREITAS

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE MENDES DE SOUZA foi condenado, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa (fls. 325/332).

A publicação do V. Acórdão de fls.. 325/332, último marco prescricional interruptivo no processo, ocorreu em 23/02/2016 (fls. 333), data da qual transcorreu período superior aos 04 (quatro) anos, lapso previsto no artigo 109, V e 114, II do Código Penal. Assim, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva executória estatal com relação à pena de multa, bem como transcorreu o período superior aos 05 (cinco) anos, lapso previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FERNANDO HENRIQUE MENDES DE SOUZA qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 114, inciso II, Código Penal, com relação à pena de multa, e artigos 156, V e 174 ambos do Código Tributário Nacional, com relação à taxa judiciária.

P.R.I

Atibaia, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA